

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ตาม น ภัคดี โดยนางลำดวน ภัค ดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365/2532 ผู้แทน เฉพาะคดี

โจทก์

นาย วิทยา กระแส ชัย กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 6

การตั้งผู้แทนเฉพาะคดีก็เพื่อดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์หรือเป็นผู้วิกลจริตที่ไม่มีผู้ดำเนินคดีแทน ดังนั้นเมื่อผู้เสียหายถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะศาลจะตั้งให้ผู้ใดเป็นผู้แทนเฉพาะคดีแล้ว ย่อมไม่มีเหตุที่จะตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อดำเนินคดีแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6

คดีสืบเนื่องจากนางลำดวน ภัคดี เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีอาญา อ้างว่ากระทำในฐานเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนางตามนภัคดี ผู้เสียหายซึ่งเป็นมารดา พร้อมกับขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีด้วยโดยอ้างว่านางตามน เป็นผู้วิกลจริต ระหว่างไต่สวนคำร้องนางตามนถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นจึงสั่งยกคำร้อง จำหน่ายคดีจากสารบบความ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า เมื่อนางตามนภัคดี ผู้เสียหายซึ่งโจทก์อ้างว่าวิกลจริตถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะศาลจะตั้งโจทก์เป็นผู้แทนเฉพาะคดี โจทก์จะดำเนินคดีที่ร้องขอให้ตั้งโจทก์เป็นผู้แทนเฉพาะคดีต่อไปได้หรือไม่ เห็นว่า

การตั้งผู้แทนเฉพาะคดีก็เพื่อดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์หรือเป็นผู้วิกลจริต
ที่ไม่มีผู้ดำเนินคดีแทนเมื่อผู้เสียหายถึงแก่ความตายไปแล้ว ย่อมไม่มีเหตุที่จะตั้งผู้
แทนเฉพาะคดี เพื่อดำเนินคดีแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 6 อีกต่อไปทั้งมิใช่กรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายหลังจากที่ศาลตั้งให้โจทก์
เป็นผู้แทนเฉพาะคดีและได้ยื่นฟ้องแทนไว้แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 29 วรรคสอง ที่โจทก์จะว่าคดีต่อไปได้ ที่ศาลล่างทั้งสองยก
คำร้องของโจทก์และสั่งจำหน่ายคดี ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พนม พ่วงภิณโญ-สุทิน นนทแก้ว-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>